الباب الثاني: في الشهادات، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : في تعريفها ، وحكمها ، وأدلتها :

١- **تعريفها** : الشهادة في اللغة : هي الخبر القاطع ، مشتقة من المشاهدة ؛ لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه .

والمراد بها عند الفقهاء : الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء . أو : هي الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص ، وهو : أشهد أو شهدت ، أو ما يقوم مقامهما .

٢- **حكمها** : تَحَمُّل الشهادة في غير حق الله تعالى - يعني في حق الآدميين - فرض على الكفاية ، إذا وجد من يقوم بذلك كفى عن الآخرين لحصول الغرض ، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعيَّن عليه ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ ﴾ [البقرة : ٢٨٢] .

وأما أداؤها وإثباتها عند الحاكم : ففرض عين على من تحملها متى دُعي إلى أدائها ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ﴾ [البقرة : ٢٨٣] ، وهذا وعيد شديد لمن كتمها ، فدل على فرضية أدائها على من تحملها ، متى دعي إلى ذلك .

ويشترط لوجوب تحملها وأدائها : انتفاء الضرر عن الشاهد ، فإن كان يلحقه من ذلك ضرر في عرضه أو ماله أو نفسه أو أهله ، فلا يجب عليه ؛ لقوله ﷺ : (لا ضرر ولا ضرار)[1] .

٣- **أدلة مشروعيتها** : دلَّ على مشروعية الشهادة الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ ﴾ [البقرة :٢٨٢] ، وقوله تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ ﴾ [الطلاق :٢] . وقوله

(١) أخرجه الحاكم (٢/٥٧-٥٨) وصححه ، ووافقه الذهبي . والبيهقي (٦/٦٩-٧٠) وصححه الألباني (الصحيحة رقم ٢٥٠) .